

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5186/2540

วัด วัง ตะวันออก
นาย สม นึก เกตุ ชาติ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 21, มาตรา 25

กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 มาตรา

กฎกระทรวง ฉบับที่ 221 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 มาตรา

แม้ในระหว่างที่โจทก์ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ตามคำขอเอกสาร
หมายจ.5 และ จ.6 และจำเลยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างปรากฏว่ากฎกระทรวง
ฉบับที่ 24(พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2518 ไม่มี
ผลใช้บังคับแล้ว ดังนั้นกรณีตามคำขอของโจทก์จึงไม่ต้องทำตามกฎกระทรวงฉบับ
ดังกล่าวและจำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522 จึงไม่อาจยกข้อห้ามตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเพื่อมีคำสั่งไม่อนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ทำให้คำสั่งของจำเลยเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบและไม่มีเหตุผล
สมควรในขณะนั้นก็ตาม แต่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาได้มีกฎกระทรวง
ฉบับที่ 221(พ.ศ. 2538) ฯ ใช้บังคับเป็นผลให้กรณีคำขอของโจทก์ต้องห้ามหรือขัด
ต่อกฎกระทรวงฉบับนี้ ศาลฎีกาจึงชอบที่จะยกกฎกระทรวงฉบับนี้ขึ้นปรับใช้แก่คดีนี้
ได้ หากจะถือว่าขณะที่จำเลยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ไม่มี

กฎหมายสนับสนุนให้จำเลยสั่งเช่นนั้นได้และจะต้องเพิกถอนคำสั่งของจำเลยก็ตาม โจทก์ก็ต้องไปร้องขอให้จำเลยมีคำสั่งอนุญาตใหม่ แต่ขณะจะมีคำสั่งใหม่ก็ปรากฏว่ากรณีของโจทก์ต้องห้ามตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 221(พ.ศ. 2538)ฯ อีก เช่นนี้เห็นได้ว่าการมีคำสั่งตามคำขอของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 ซึ่งต้องห้ามหรือขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 221(พ.ศ. 2538) ฯ ซึ่งเป็นการใช้กฎหมายที่ผิดต่อสภาพการณ์ทางสังคมและหลักการทางปกครองคำขอของโจทก์จึงต้องห้ามหรือขัดต่อกฎกระทรวง จำเลยชอบที่จะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีพระครูปัญญานาภรณ์ เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนนิติบุคคล จำเลยเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช และมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2534 กรมการศาสนาอนุญาตให้นายวิสิฐ อรุณสกุล เข้าที่ดินโฉนดเลขที่ 2080 บางส่วนเนื้อที่ 450 ตารางวา ของโจทก์ เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ขนาด 4 X 12 เมตร จำนวน 26 คูหาวันที่ 7 มกราคม 2535 โจทก์ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารในโฉนดที่ดินดังกล่าวต่อจำเลยแต่จำเลยไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอ้างว่าขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมาวันที่ 4 สิงหาคม 2535 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของโจทก์อ้างว่าถนนที่โจทก์จะสร้างผ่านที่ดินของโจทก์เชื่อมระหว่างถนนราชดำเนินกับถนนศรีปราชญ์เป็นถนนแคบออกสู่ถนนที่มีการจราจรแออัดและเป็นถนนต่างระดับ ประกอบกับมีอาคารสูงริมถนนทั้งสองด้าน ขัดต่อหลักวิศวกรรมจราจร ลักษณะของอาคารมีส้วมทางระบายน้ำเสียและด้านหลังติดกับที่สังฆวาส ก่อ

ให้เกิดสิ่งแวดลอมเป็นพิษแก่พระภิกษุ สามเณร และผู้เข้ามาทำบุญในวัด หากมีการก่อสร้างอาคารจะทำให้วัดขาดความสวยงามในด้านศิลปกรรมทางศาสนา เพราะทำให้วัดลอมรอบไปด้วยอาคารสูงทุกด้านและทำให้ประโยชน์ในการใช้สอยด้านกิจกรรมทางศาสนาน้อยลงอันจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ศาสนามากกว่าผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยที่ทางวัดจะได้ค่าตอบแทน ข้ออ้างดังกล่าวล้วนแต่ไม่เป็นความจริง เพราะตามแบบแปลนก่อสร้างถนนมีความกว้างช่วงแรก 7 เมตร และช่วงที่สอง 9 เมตร กว้างมากกว่าถนนซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีธรรมราช และสามารถมองเห็นรถที่เล่นในถนนราชดำเนินหรือถนนศรีปราชญ์ในระยะเกือบ 10 เมตร จึงไม่ขัดต่อหลักวิศวกรรมจราจรแต่อย่างใด แบบแปลนก่อสร้างอาคารที่โจทก์ยื่นต่อจำเลยมีกำแพงล้อมรอบด้านที่ติดกับบริเวณวัด ห้องส้วมที่จะก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาการ มีระบบเก็บกักและถ่ายน้ำที่ดีไม่ส่งกลิ่นอันจะทำให้สภาพแวดล้อมเสียหาย ท่อระบายน้ำเสียเป็นท่อขนาดใหญ่พอสมควรและระบายน้ำลงทางระบายน้ำใหญ่ของเทศบาล จึงไม่ก่อให้เกิดสิ่งแวดลอมเป็นพิษ ทั้งที่ดินที่โจทก์ให้นายวิสิฐเช่าเพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าวแต่เดิมได้ให้ผู้อื่นเช่าปลูกบ้านอยู่อาศัยมาแล้ว ภายหลังอาคารชำรุดจึงรื้อถอนออกไป คงเหลืออยู่เฉพาะส่วนที่เป็นโกดังเก็บของการที่โจทก์ปรับปรุงก่อสร้างอาคารพาณิชย์ให้ผู้อื่นเช่า เพื่อนำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายประจำของโจทก์และเป็นเงินบำรุงวัดที่สูงพอสมควร หากก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ศาสนาตั้งข้ออ้างของจำเลยแต่อย่างใดไม่ ทั้งกรมการศาสนาได้อนุญาตแล้ว จำเลยไม่มีอำนาจพิจารณาไม่อนุญาตในส่วนที่มีได้เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของจำเลยโดยตรงการที่จำเลยไม่อนุญาตให้โจทก์ก่อสร้างอาคารเป็นการกระทำที่ปราศจากเหตุผลอันสมควร ขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินโฉนดเลขที่ 2080 และมีคำสั่งให้โจทก์ก่อสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าว

จำเลยให้การว่า จำเลยในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 ตรวจพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของโจทก์แล้ว และมีคำสั่งไม่
อนุญาตให้โจทก์ก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามฟ้อง โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 และมาตรา 25 ต่อมาคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 มาตรา 51 และมาตรา 52 จำเลยและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่าง
กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุผลที่สำคัญอันเกี่ยวกับการสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม การอำนวยความสะดวก
แก่การจราจร ตลอดจนความจำเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุผลที่สำคัญและเป็นความจริงทั้งสิ้นกล่าวคือ ถนนที่
โจทก์จะต้องจัดทำผ่านที่ดินภายในวัดของโจทก์เชื่อมระหว่างถนนราชดำเนินกับถนน
ศรีปราชญ์เป็นถนนแคบออกสู่ถนนที่มีการจราจรแออัดและเป็นถนนต่างระดับกัน
ประกอบกับมีอาคารริมถนนสูงทั้งสองด้านขัดต่อหลักวิศวกรรมจราจร จะทำให้เกิด
อุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ใช้ถนนโดยไม่อาจหลีกเลี่ยง
เมื่อโจทก์ขอสร้างถนนเชื่อมเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชโดยจำเลยก็ไม่อาจ
อนุญาตให้ทำได้ แผนผังแสดงการก่อสร้างของโจทก์ไม่ปรากฏให้เห็นถึงความกว้าง
ของถนนแต่ละช่วงว่ากว้างกี่เมตรยาวกี่เมตร ทั้งในคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของ
โจทก์ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นขนาดของถนนแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วก็
ยังขัดต่อหลักวิศวกรรมจราจรลักษณะอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างนั้นเป็นอาคาร
พาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 26 คูหา เพื่อใช้เป็นที่ค้าขายและที่อยู่อาศัย มีส้วม และทาง
ระบายน้ำด้านหลังอาคารติดกับที่สังฆวาสนก่อให้เกิดความแออัดเป็นผลเสียต่อการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างพระภิกษุสามเณร และฆราวาสที่จะเข้ามาเช่าอาศัย
หากจำเลยอนุญาตก็จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพส่วนรวมของสังคมในภาพหน้า
ซึ่งเป็นการสูญเสียที่รุนแรงมากเทียบกันไม่ได้กับผลตอบแทนที่โจทก์จะได้รับทั้งใน
ด้านสถาปัตยกรรมจะทำให้วัดโจทก์ขาดความสวยงามในด้านศิลปกรรมทางศาสนา

เพราะจะถูกล้อมรอบไปด้วยอาคารสูงทุกด้านทำให้ประโยชน์ในการใช้สอยในด้าน
ศาสนกิจลดน้อยลงก่อให้เกิดผลเสียแก่ทางพุทธศาสนามากกว่าผลประโยชน์ที่ทางวัด
จะได้รับ ซึ่งเป็นหน้าที่ของจำเลยในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้องใช้ดุลพินิจ
พิจารณาเพื่อรักษาสภาพวัดซึ่งเป็นหน่วยของสังคมโดยรวมไว้ให้เป็นมรดกของ
ชาติต่อไป วัดโจทก์ในปัจจุบันมีสภาพที่เต็มไปด้วยโกดังเก็บของซึ่งเอกชนเช่าอยู่และ
มีรถยนต์บรรทุกสินค้าจอดเต็มไปหมดซึ่งทำให้เสียสภาพอยู่แล้ว หากจำเลยอนุญาต
ให้โจทก์ก่อสร้างอาคารพาณิชย์อีกก็มีแต่จะเกิดความเสียหายแก่สถาปัตยกรรมและ
สภาพโดยรวมยิ่งขึ้น คำขออนุญาตก่อสร้างที่โจทก์ยื่นในวันที่ 7 มกราคม 2535 ยัง
ขัดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2524) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ผังเมืองพ.ศ. 2518 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 5 และมาตรา 26 ให้ใช้ผังเมืองรวม
บังคับในท้องที่ตำบลต่าง ๆ ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมทั้งตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นท้องที่ที่พิพาทในคดีนี้กำหนด
ให้ที่ดินโจทก์เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ใช้ประโยชน์เพื่อการศาสนาหรือ
เกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษาหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ห้ามบุคคลใช้
ประโยชน์ในที่ดินผิดไปจากที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2529 เป็นเวลา 5 ปี ครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2534 และกำลังอยู่ใน
ระหว่างออกกฎกระทรวงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองและเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็น
ว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญจึงไม่มีการแก้ไข
ปรับปรุงผังเมืองรวมในส่วนที่ดินของโจทก์แต่อย่างใดหากจำเลยอนุญาตก็เป็นการ
ขัดต่อเจตนาของการผังเมืองและเป็นการอาศัยช่องว่างของกฎหมายโดยขัดต่อ
เจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องนี้ด้วยแสดงให้เห็นถึงการใช้สิทธิที่ไม่สุจริตของ
โจทก์ เพราะโจทก์เคยยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารในระหว่างที่กฎกระทรวงดัง
กล่าวมีผลบังคับใช้พอหมดอายุการใช้บังคับ โจทก์ยื่นคำขออนุญาตสร้างอาคารใน
ที่ดินดังกล่าวใหม่ทันที ทั้ง ๆ ที่ผิดเจตนาของการผังเมือง แม้กรมการศาสนาจะได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่โจทก์แล้วก็ตาม แต่จำเลยในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ย่อมมีอำนาจในการสั่งไม่อนุญาตตามเหตุผลได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ก่อสร้างอาคารในที่ดินโฉนดเลขที่ 2080

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติตามที่คู่ความนำสืบรับกันและมีได้โต้เถียงกันว่า เมื่อวันที่ 22 และ 25 กรกฎาคม 2534 โจทก์ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ต่อจำเลยในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำเลยได้พิจารณาและสอบถามสำนักผังเมืองแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างโดยให้เหตุผลว่าที่ดินของโจทก์อยู่ในบริเวณพื้นที่สีเทาอ่อนเป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนาซึ่งให้ใช้ประโยชน์เพื่อการศาสนา หรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษาหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น จึงต้องห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพราะขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2529)ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาวันที่ 7 มกราคม 2535 โจทก์ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ต่อจำเลยอีก จำเลยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างโดยให้เหตุผลเช่นเดียวกันกับครั้งแรก โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรณีไม่ขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง

พ.ศ. 2518 เพราะกฎกระทรวงดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้แล้ว แต่เห็นด้วยกับคำสั่งไม่อนุญาตของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เพราะขัดต่อหลักวิศวกรรมจราจรก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษซึ่งไม่ถูกต้องด้านสุขาภิบาล และขาดความสวยงามด้านศิลปกรรมทางศาสนา จึงให้ยกคำอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 221 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2538 ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดห้าปี ซึ่งมีข้อความในข้อ 15 ว่า "ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการศาสนา หรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น" และรายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงดังกล่าวข้อ 9.12 กำหนดให้ที่ดินของโจทก์อยู่ในบริเวณพื้นที่สีเทาอ่อน เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า คำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ก่อสร้างอาคารพาณิชย์นั้นชอบด้วยกฎหมายและมีเหตุผลสมควรหรือไม่เห็นว่า แม้ในระหว่างที่โจทก์ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ตามคำขอเอกสารหมายเลข จ.5 และ จ.6 และจำเลยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างตามเอกสารหมายเลข จ.13 กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2529) ฯ ไม่มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีตามคำขอของโจทก์จึงไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวและจำเลยไม่อาจยกข้อห้ามตามกฎหมาย กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเพื่อมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ทำให้คำสั่งของจำเลยเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบและไม่มีเหตุผลสมควรในขณะนั้นก็ตาม แต่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกามีกฎกระทรวง ฉบับที่ 221(พ.ศ. 2538)ฯ ใช้บังคับ เป็นผลให้กรณีคำขอของโจทก์ต้องห้ามหรือขัดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ ศาลฎีกาจึงชอบที่จะยกกฎกระทรวงฉบับที่ขึ้นปรับใช้แก่คดีนี้ได้ และเพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและ

การขนส่ง การสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมืองนอกจากนี้หากจะถือว่าขณะที่จำเลยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์นั้นไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้สั่งเช่นนั้นและเพิกถอนคำสั่งของจำเลย โจทก์ก็ต้องไปรื้อร้องขอให้จำเลยมีคำสั่งอนุญาต ซึ่งจำเลยก็คงมีคำสั่งอนุญาตไม่ได้ เพราะขณะจะมีคำสั่งใหม่กรณีของโจทก์ก็ต้องห้ามตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 221 (พ.ศ. 2538) ฯ จึงเห็นได้ว่าเป็นการใช้กฎหมายที่ผิดต่อสภาพการณ์ทางสังคมและหลักการทางปกครอง ดังนั้น เมื่อคำขอของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 5 และ 6 ต้องห้ามหรือขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 221 (พ.ศ. 2538) ฯ ศาลฎีกาจึงเห็นพ้องด้วยในผลที่จำเลยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์คดีนี้

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

(สมบัติ เดียววิศเรศ-อุดม มั่งมีดี-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ